



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Marcio Prada Lins, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, e 329, 331 e 129 do Código Penal. Segundo consta, no dia 28 de julho de 2016, na Rua Elvan Mosareli, por volta das 15h00, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 241 porções de cocaína, com 72,3 gramas no total. E ao ser abordado opôs-se com violência à ação policial, desacatando-os e provocando lesões na mão de um deles.

Determinada a notificação do réu (fls. 179), houve resposta (fls. 196/206) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 224). Em audiência foi colhida a prova oral e o réu interrogado (fls. 252/265), tendo as partes se manifestado em memoriais (fls. 302/311 e 313/333). Há laudo de exame do entorpecente a fls. 237/238 e de corpo de delito do policial a fls. 297.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

A prova dos autos demonstra de forma cabal que o réu praticou os fatos imputados na denúncia, não merecendo acolhida quaisquer pretensões de desqualificar a palavra dos policiais.

De fato, os policiais ouvidos, contra quem não há nada



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

de concreto nos autos, não havendo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão, foram uníssonos ao afirmar que receberam determinação de apurar denúncia naquele local, onde encontraram o réu, com as características, sendo abordado, e encontrados com ele os entorpecentes citados na denúncia. Disseram, ainda, que ele reagiu à abordagem, entrando em luta corporal com os agentes, chegando a machucar um deles (Marcelo, que reiterou sua representação), proferindo ainda ofensas.

E não há nos autos a indicação de qualquer razão que teriam os policiais para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando ao réu, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado.

Não há, portanto, qualquer razão para se desmerecer a palavra dos policiais.

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão do réu (especialmente quantidade e forma de acondicionamento em porções separadas) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Também certos os crimes de resistência e desacato, assim como o de lesões leves, estas confirmadas também pelo laudo pericial de fls. 297.

Ademais, a versão do acusado em seu interrogatório restou isolada de comprovação nos autos, sem nenhum elemento idôneo que a corrobore, carecendo, portanto, de qualquer credibilidade.

Note-se, mesmo, que as testemunhas de defesa não conseguem convencer da negativa dos fatos.

Já os depoimentos das testemunhas de defesa no caso concreto não são aptos a lançar dúvidas consistentes sobre os fatos imputados, e especialmente ineficazes sequer em lançar dúvidas sobre a credibilidade das palavras dos policiais contra os quais, como dito acima, não há nada de concreto nos autos.

Em primeiro lugar há que se observar que os depoimentos das testemunhas de defesa em casos como o dos autos devem ser recebidos com as necessárias reservas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Não se pode esquecer o poder que os traficantes exercem nos locais que dominam, bem como a facilidade que têm em induzir, seja por dinheiro, seja por promessa de droga a viciados, seja por simples intimidação, terceiras pessoas a mentir em seu favor.

Tanto assim o é, que a prática forense demonstra que são justamente nos processos por crimes de tráfico que mais se verificam as ocorrências de falso testemunho.

Assim, não basta que em juízo se apresentem testemunhas que contrariem a versão dos policiais. É necessário que as alegações da defesa e suas testemunhas sejam verossímeis e dotadas de credibilidade, o que não ocorre no caso concreto.

Todas confirmam que houve o tumulto, e nestas circunstâncias, afirmações de que nada foi encontrado com o réu, ou somente sua carteira, simplesmente não merecem maior credibilidade. Isso, sem mencionar contradições entre as próprias testemunhas de defesa, tais como quando Edilis diz que os policiais não estavam armados, enquanto as outras dizem que estavam, ou Emerson e Edilis dizem que nada foi encontrado na revista do réu, quando Silvana diz que foi encontrada uma carteira.

Tem-se, assim, um conjunto probatório forte e coerente em desfavor do réu, suficiente a gerar a convicção de que realmente ele portava a droga citada na denúncia, e que o fazia para fins de tráfico, sendo de rigor sua condenação.

Quanto ao alegado pela defesa, não há óbice algum, mas, pelo contrário, dever de um policial apurar qualquer denúncia que receba, seja anônima ou não. E, apurando tal denúncia, encontrando situação de flagrante, não há qualquer ilegalidade nisso, destacando-se que a ação dos policiais foi na rua, e não dentro da residência do réu, prescindindo de mandado de busca, portanto. A defesa ter a opinião de que é um absurdo se considerar válida, como qualquer outra, a palavra policial, não é nada mais que sua opinião pessoal, a qual, todavia, está em total discordância da jurisprudência, a qual é praticamente pacífica quanto a tal possibilidade. E seu raciocínio parte da premissa de que o réu não portava drogas, o que não corresponde ao que, a final, se comprovou de forma clara nos autos. Sua tese, também, de que um policial, ao encontrar um suspeito, deva conduzi-lo para pedir um mandado judicial para só então ele



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

ser revistado, não tem nenhum amparo na lei brasileira e, provavelmente, de nenhum outro país do mundo, pelo evidente absurdo que é, inclusive para a segurança dos agentes, que não saberão se o abordado está armado ou não, carecendo assim de maiores considerações. A questão da nulidade do laudo de constatação, e as suposições da defesa sobre a capacidade de cada eppendorf, ou poderem ou não serem colocados no bolso, assim como as demais, já foram tratadas a fls. 224, tendo ainda, em juízo, o policial especificado que se tratavam de cápsulas bem pequenas, e não da que supõe a defesa, inclusive na fotografia juntada. Necessidade de perícia no veículo, nem a defesa consegue indicar para quê.

Por tudo isso, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tenho que é necessária a fixação da pena base acima do piso legal.

O que indica a maior gravidade do delito, e recomenda uma exasperação da pena, é justamente a natureza e quantidade das substâncias apreendidas. Diversas são as substâncias que caracterizam entorpecentes. Contudo, dentro dessas, há algumas que são mais graves, seja por terem maior poder de gerar dependência, seja por serem mais nocivas ao organismo do usuário.

Não há dúvidas de que a cocaína causa dependência com muito mais facilidade que a maconha, assim como gera maiores consequências para o organismo do usuário. Já o *crack* ou a heroína são ainda muito piores, causando forte vício a partir de poucas utilizações e sendo extremamente nocivos à saúde do usuário.

Embora todas sejam substâncias entorpecentes submetidas à Lei de Tóxicos vigente, não se pode negar que possuem características, seja quanto ao grau de dependência, seja quanto à nocividade, muito diferentes entre si, não podendo ser consideradas de forma absolutamente indistinta na dosimetria da pena correspondente, justamente porque não se pode dar o mesmo tratamento a quem comercializa uma substância extremamente nociva e viciante em relação a outra pessoa que repassa outra substância muito menos danosa, dado que são condutas que atingem de forma diversa os usuários e a própria sociedade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Assim, em sendo o delito de tráfico de substância mais grave, a pena a ser aplicada, para quem explora o vício e gosto dos usuários, deve ser maior.

E não é demais lembrar que, quanto mais forte a dependência gerada pela substância, mais crimes serão cometidos para sustentar o vício dos dependentes, implicando assim, como dito, numa maior gravidade não só para quem usa o entorpecente, mas sim para toda a sociedade.

Desta forma, tenho aplicado para o tráfico de maconha, droga esta menos nociva, a pena no mínimo legal. Já para o tráfico de cocaína, aumento esta pena e, em se tratando de *crack*, aumento ainda mais a pena, posto que a destruição nas vidas dos usuários desta substância, explorada pelo traficante, é muito maior.

Mas, além disso, há que se observar a considerável quantidade de entorpecente apreendida, totalizando quase 241 porções, podendo atingir um enorme número de usuários. Não se pode, portanto, punir este delito da mesma forma que se tivesse sido apreendido com o réu apenas uma dúzia de porções, por exemplo.

Por fim, de se observar os péssimos antecedentes do réu, conforme execuções 4 e 5 na certidão da VEC a fls. 243 e ss., e fls. 267 e 247.

Assim, no caso dos autos, aumento a pena base do réu dois anos acima do mínimo na fase do artigo 59 do Código Penal, o que não é nada exagerado, já que representa um avanço de apenas um quinto do intervalo previsto para as penas (5 a 15 anos).

Para os demais delitos, pelos antecedentes, fixo um aumento de um sexto do piso.

Presente, ainda, a reincidência (fls. 268/269), elevo as penas em mais um sexto.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição de pena, torno esta definitiva, observando que, pela mesma reincidência, somada à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, denotando significativa relevância do delito praticado, o réu não faz jus ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

E não há nisso nenhum *bis in idem*, mas tão somente a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

não satisfação pelo réu dos requisitos, bastante razoáveis, estabelecidos pelo legislador para um benefício que é excepcional, voltado àquela pessoa que tenha tido um envolvimento absolutamente isolado e ocasional com tal prática criminosa, sem maior gravidade, e merecedor de um tratamento diferenciado. E nesse sentido da validade dos requisitos legais para tal benefício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. AGENTE REINCIDENTE E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS EFEITOS PRÓPRIOS DO INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Constatando-se a ocorrência da reincidência, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra, qual seja, ser o agente primário.

2. Não há o que se falar em bis in idem, mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico - a reincidência - quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente.

3. Ademais as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do agente, somadas à quantidade e à diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas em seu poder, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa.

(...)

(HC 242.769/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.

3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica.

4. Ordem denegada.

(HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012)

E cabe observar que não há qualquer vedação ao reconhecimento tanto dos maus antecedentes como da reincidência, desde que considerados com base em certidões por condenações distintas. São institutos diversos, com requisitos e consequências diferentes, não se confundindo. Uma pessoa pode ser portadora de maus antecedentes, sem ser reincidente. E pode ser reincidente por apenas uma condenação anterior, sem assim caracterizar também maus antecedentes. Não se confundem, portanto, sendo possível a cumulação de tais circunstâncias quando da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

dosimetria da pena, o que, na verdade, apenas atende o comando constitucional de individualização das penas, não havendo dúvida de que merece uma sanção maior quem é recalcitrante na prática de delitos, e ainda mais severa quem demonstra ter uma vida inteira voltada ao envolvimento com o ilícito. Nesse sentido, a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 61, I, DO CP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há se falar em bis in idem pela aplicação da agravante da reincidência e pela consideração de maus antecedentes, se existem várias condenações com trânsito em julgado, podendo umas serem consideradas na primeira fase e outras na segunda.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1067537/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, REPDJe 26/09/2011, DJe 15/08/2011)

Assim, restam as penas em 8 anos e 2 meses de reclusão, e 816 dias-multa, pelo tráfico, 2 meses e dez dias de detenção pela resistência, 7 meses de detenção pelo desacato, e 3 meses e 15 dias de detenção pelas lesões corporais.

Ante o total das penas, e todas as demais circunstâncias acima mencionadas, especialmente a vida pregressa do réu, o regime inicial será o fechado para o delito de tráfico, e semiaberto para as penas de detenção.

E, pelas mesmas razões, tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, especialmente observando a pena aplicada e as circunstâncias desfavoráveis acima indicadas, que denotam ser pessoa voltada à prática de delitos, não há razão para o reconhecimento de situação excepcional que justificasse o direito de apelar solto, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.343/06.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar **Marcio Prada Lins**, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, e 329, 331 e 129 do Código Penal, às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, observada a progressão diferenciada, e um ano e 25 dias de detenção em regime semiaberto, além de 816 dias-multa, estes no mínimo legal.

O réu **não** poderá apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, **oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.**

Custas pelo condenado, na forma do artigo 4º, § 9º, *a*, da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2017.

Juiz de Direito: Dr. **Carlos Eduardo Lora Franco**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**